

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 13-11-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-021175.989.24-3

Representante: Sidinei Alcantara

Representada: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 117/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio diário e conservação dos próprios públicos, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, e especificações”*.

Responsável: Marcus Augustin Soliva (Prefeito)

Subscritor do edital: Francisco Ricardo de França Oliveira (Diretor de Licitações)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Roseli Thaumaturgo Correa Soares (OAB/SP nº 262.705), Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE. AGLUTINAÇÃO INDEVIDA. LIMPEZA DE VIDROS EXTERNOS. SERVIÇO PECULIAR E DE MENOR FREQUÊNCIA, APROPRIADO À SUBCONTRATAÇÃO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. FALHA CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA. BENEFÍCIOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DESCABIMENTO FRENTE AO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECOMENDAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do pregão eletrônico nº 117/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**, que tem por objeto a “*contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio diário e conservação dos próprios públicos, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, e especificações*”.

1.2 Insurgiu-se o **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) insuficiente descrição do objeto no Termo de Referência¹, que nada menciona “*sobre conservação no sentido de manutenção predial*”;
- b) sobreposição de objeto com aquele tratado no pregão eletrônico nº 13/2024, lançado recentemente pelo município;
- c) pesquisa de preços feita exclusivamente por orçamento com empresas, em detrimento dos demais meios previstos no artigo 23, § 1º, da Lei nº 14.133/21;
- d) falta de segregação do objeto em lotes, “*por escolas regionalizadas (são 46 unidades e estimam-se 119 postos de trabalhos a serem cobertos)*”, possibilitando, com isso, que ME e EPP participassem do torneio;
- e) indevida aglutinação de serviços de segmentos distintos, como a limpeza de vidro que usa equipamentos próprios, com o fornecimento de itens alheios à execução do ajuste, a exemplo de porta copo, dispenses e outros²;

¹ 1 - OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos, o serviço deverá ser executado em ambiente escolar e público, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e Dependências, de segunda-feira a sexta-feira, dentro do período das 7 horas às 20 horas, observando o cumprimento de trabalho referente a 44 horas semanais, de acordo com o horário de trabalho de cada Unidade e que não interfiram nas atividades normais das Unidades, pelo período de 12 meses ininterruptos, conforme planilha de locais e horários em anexo

- f) omissão quanto ao horário em que os serviços poderão ser executados e de que deve coincidir com o funcionamento do setor³;
- g) injustificada exigência de qualificação técnica para serviços comuns⁴;
- h) ausência de especificações técnicas para o álcool em gel⁵, impossibilitando sua precificação na proposta comercial;
- i) obscuridade na Planilha de Composição de Custos⁶, pois o Módulo 5 “*não elenca itens unitários, apenas cita valor unitário por empregado*”;
- j) carência de justificativas para a quantidade requisitada de profissionais⁷, assim como da falta de comprovação da vantajosidade na terceirização dos serviços;
- k) exigência de documentos com firma reconhecida⁸;

² ANEXO I - C RELAÇÃO MÍNIMA DE DISPENSERS POR UNIDADE DISPENSERS
(a serem fornecidos e instalados pela CONTRATADA em todos os sanitários e salas, conforme quantidade necessária de cada Unidade).

RELAÇÃO DOS DISPENSERS

1 - Toalheiros na cor branca em plástico ABS para papel interfolhado – UN – 07

2 - Suporte papel higiênico – UN - 12

3 - Saboneteira na cor branca em plástico ABS para refil de 800 ml (com reservatório) – UN – 08

4 - Porta copo para copos de água de capacidade aproximada de 200 ml – UN – 04

5 - Porta copo para copos de café de capacidade aproximada de 50 ml – UN – 04

Obs.: 01: a empresa deverá se encarregar de fornecer e instalar todos os suportes, sem qualquer custo para a CONTRATANTE.

02: durante a vigência do contrato de prestação de serviços, eventuais manutenções e/ou reposições dos dispensers ocorrerão por conta da CONTRATADA.

³ 6 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

(...)

6.2 Dever-se-á observar o cumprimento de trabalho referente a 44 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, dentro do período das 7 horas às 20 horas, de acordo com o horário de trabalho de cada Unidade, em anexo.

⁴ 5.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação em, no mínimo, 50% do objeto do presente certame, nos termos da Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

⁵ ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

(...)

Álcool gel para limpeza, com 46,2º, INPM especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do In Metro e número do inor.

⁶ ANEXO I - E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÕES DE PREÇOS

MÓDULO 05: INSUMOS DIVERSOS		
5	Insumos Diversos	Valor (R\$)
A	Uniformes (custo mensal por empregado)	R\$
B	Materiais (custo mensal por empregado)	R\$
C	Equipamentos (custo mensal por empregado)	R\$
D	Outros (Especificar)	R\$

⁷ 6.3.2.9 É de responsabilidade da Contratada disponibilizar recursos para realização satisfatória dos serviços, máquinas, materiais e mínimo de 119 postos de trabalho de 44hs semanais.

- l) embora permitido o consórcio⁹, foi injustificadamente vedada a subcontratação parcial¹⁰ do objeto;
- m) ausência de regularidade fiscal junto ao ISS, pois o objeto envolve a prestação de serviços;
- n) o item 5.6, “f”, é omissivo quanto às empresas em recuperação extrajudicial¹¹;
- o) ausência de critérios pré-definidos e respectiva punição para os casos de sanções administrativas¹²;
- p) exigência de certidões criminais dos colaboradores sem respaldo legal¹³;
- q) inobservância ao § 2º do art. 4º da Lei 14.133/21, concernente aos limites de benefícios da ME/EPP que extrapole o valor da receita bruta máxima¹⁴.

⁸ 1. VISITA TÉCNICA: 1.1. É facultativa a visita técnica ao local de referência ao objeto licitatório. Em querendo visitar o local de referência em até 03 (três) dias úteis antes da sessão, a empresa deverá contactar a Secretaria de Educação, sito na Praça Condessa de Frontin, 82 -Centro, ou pelos telefones (12) 3128-7772 e 3128-7773, ou pelo e-mail: compraseducacao2@guaratingueta.sp.gov.br, de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h, sendo que no dia agendado deverá levar procuração dando plenos poderes para realização da visita, com firma reconhecida do representante legal da empresa e a declaração de visita até o local, já preenchida pelo responsável da Secretaria da Educação para ser assinada por funcionário responsável, atestando sua presença.

(...)

5.1. As licitantes deverão enviar os documentos de habilitação exclusivamente por meio de digitalização no endereço eletrônico www.licitacoesguaratingueta.com.br sendo facultado à Administração solicitar o envio dos originais ou cópia autenticada. Referidos documentos deverão estar dentro de seu prazo de validade ou expedidos no máximo com antecedência de 90 (noventa) dias

(...)

NOTA: Todos os documentos de habilitação supramencionados deverão ser digitalizados do original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial conforme artigo 70 inciso I, da lei 14.133/21, exceto os documentos emitidos pela internet.

⁹ 5.10. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

a) Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues por cada uma das consorciadas, admitindo-se: (...)

¹⁰ 4.6. Ficam também vedadas:

a) A subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa;

¹¹ 5.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

(...)

f) Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; caso a licitante apresente Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá demonstrar o Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital;

¹² 11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecução parcial ou total do ajuste será aplicada multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) à 30% (trinta por cento) a ser definida pela Secretaria Requisitante do valor da Autorização de Serviço (AS);

11.2. O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no edital, sujeitará a empresa vencedora a multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) à 30% (trinta por cento) a ser definida pela Secretaria Requisitante do valor total da Autorização de Serviços (AS) sem prejuízo da substituição do objeto e demais sanções aplicáveis;

¹³ 15.7. Juntamente com a primeira nota fiscal, a empresa contratada deverá apresentar a Certidão Negativa Criminal relativa a crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, dos profissionais de limpeza, que executarão os serviços, caso haja a substituição dos profissionais, deverá apresentar a Certidão dos novos profissionais.

¹⁴ 4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

(...)

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, o certame foi liminarmente suspenso e a respectiva decisão obteve o referendo deste E. Plenário.

1.5 Notificada, a **Representada** esclareceu que “o termo *‘conservação dos próprios públicos’* significa apenas que tais prédios deverão ser mantidos limpos, higienizados, nos moldes do objeto da contratação, não tendo qualquer relação, evidentemente, com a manutenção predial, referente à área de obras e serviços de engenharia”.

Afirmou inexistir sobreposição de objetos entre os pregões nº 113/2024 e nº 117/2024, pois o primeiro trata de manutenção de áreas verdes e o segundo de limpeza de prédios.

Quanto à pesquisa de preços, afirmou ter seguido o artigo 23 da Lei 14.133/21, com a cotação junto a pelo menos três fornecedores, o que seria legalmente permitido.

Ponderou que a segregação do objeto em lotes é matéria afeta ao poder discricionário do gestor público, estando “justificado, tanto no Estudo Técnico Preliminar quanto no Termo de Referência (evento 1.2), as razões pelas quais o Gestor Público assim resolveu definir o objeto do certame”.

Outrossim, defendeu não haver indevida aglutinação de serviços, tais como limpeza de vidros, fornecimento de porta copos e dispensers, “visto que tais atividades possuem relação direta com o objeto contratado”. De todo

4.3. Optou-se pela escolha de ampla concorrência para esta licitação, visto que os itens não devem ser considerados de natureza divisível, com cotas separadas para microempresas e empresas de pequeno porte, sem causar prejuízos à administração pública. A obrigação

prevista no artigo 48, inciso III da Lei Complementar 123/06, para estabelecer cotas reservadas nos Editais não é absoluta com aparo no artigo 49, inciso III do mesmo diploma legal, ou seja, “Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”.

4.4. A opção ora escolhida pela Administração não impede as Microempresas e empresas de pequeno porte participem do certame, inclusive beneficiando-se dos critérios de desempate propostos pela Lei 123/06, art. 44, § 2º, e do prazo para comprovação da regularidade fiscal do art. 43, § 1º, previstos inclusive na nova Lei de Licitações no art. 63, inciso III.

modo, disse que o edital permitiu a participação de empresas em consórcio, o que asseguraria a ampla competitividade do torneio.

Anotou, também, que simples leitura do item 4.1.2 do Estudo Técnico Preliminar, ou do item 1 do Termo de Referência, ou ainda, do Anexo II do edital, evidenciariam que a *“prestação de serviços será realizada de segunda-feira a sexta-feira, das 7 horas às 20 horas” observando-se o cumprimento da jornada semanal de trabalho de 44 horas*”.

Além disso, destacou que as disposições referentes à qualificação técnica encontram pleno respaldo na Súmula nº 24, tendo o edital possibilitado a somatória de atestados.

Argumentou que o Termo de Referência teria sido suficientemente claro quanto às especificações do álcool gel.

No que tange à Planilha de Composição de Custos, obtemperou que não existiria *“qualquer vedação legal para a sistemática prevista no Módulo 5, que adota como um dos parâmetros na formulação das propostas o custo mensal por empregado*”.

Salientou que o quantitativo de profissionais necessários para a execução dos serviços e a justificativa para adoção dessa modalidade de contratação *“estariam devidamente explicitados nos itens 7 e 3, respectivamente, do Estudo Técnico Preliminar, atendendo às determinações legais*”.

Explicou que o item 5.10 do edital dispõe que *“quaisquer documentos poderão ser autenticados pelo próprio servidor municipal, abrangendo, portanto, também o reconhecimento de firmas*”, bem assim que não seria necessária tal providência no caso de documentos emitidos via internet.

Justificou que o impedimento à subcontratação estaria amparado na discricionariedade do administrador público, acrescentando que o edital permite a participação de consórcios.

Quanto à prova de regularidade fiscal municipal pertinente ao ISS, alegou que o item 5.5, subitem “c” do instrumento convocatório contempla, claramente, tal exigência.

De igual maneira, destacou que o subitem 5.6.f dispõe acerca da participação de entidades em recuperação judicial ou extrajudicial, em observância à Súmula nº 50.

Ressaltou que os itens 10 e 11 do instrumento convocatório apresentam todas as hipóteses passíveis de penalização, as quais encontram-se de acordo com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. Não obstante, avaliou que a dosimetria da pena de multa dependerá da natureza e gravidade da infração.

Defendeu ser justificável a certidão negativa criminal dos profissionais de limpeza que executarão os serviços nas unidades da Secretaria Municipal de Educação, não constituindo o artigo 25, § 9º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 uma obrigação ao ente licitante. Além disso, ponderou que *“os serviços de limpeza almejados pelo Poder Público serão executados em creches, escolas, etc., ou seja, em estabelecimentos frequentados por alunos do maternal e do fundamental, que nessa tenra idade se mostram extremamente vulneráveis, não podendo ficar expostos a situações de potencial perigo”*.

Por fim, aduziu que *“o instrumento convocatório permitiu o regime de consórcio (item 5.10), inclusive para microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse contexto, desde que observada a proporcionalidade de participação na respectiva execução dos serviços, sem superação da receita bruta máxima, não se vislumbra irregularidade na admissão das mesmas no referido certame”* (sic).

1.6 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Afastou, de início, as críticas aos serviços de manutenção, visto que apenas relacionados à limpeza e higienização das unidades escolares, e à sobreposição de objetos, posto terem sido licitadas atividades distintas no mencionado pregão.

Ademais, avaliou não haver ilegalidade na estimativa de preços, na medida em que *“os parâmetros elencados no § 1º do art. 23 da Lei 14.133/21 poderão ser ‘adotados de forma combinada ou não’.*

No que tange à composição do objeto, entendeu que *“a gestão de múltiplos contratos deve ser sopesada com os possíveis benefícios decorrentes da segregação do objeto, cabendo à Administração Municipal, na retomada do certame, além de reavaliar se a licitação a ser realizada de forma concentrada assegura o ganho em escala em patamar superior aos custos operacionais na gestão de contratos diversos, somar a participação de pessoas reunidas em consórcio à subcontratação parcial do objeto, à vista da dinâmica do mercado e das particularidades da solução almejada, com vistas a incrementar a eficiência na execução contratual, permitindo que atividades que requeiram maior expertise técnica, como a limpeza de vidraças mediante o uso de balancins ou andaimes, sejam destinadas a empresas especializadas”.*

Outrossim, obtemperou haver *“itens que não se prestam diretamente aos serviços de limpeza, conservação e asseio das unidades escolares, a exemplo de papel toalha e higiênico, sabonete líquido para mãos e copo descartável, a serem fornecidos com a instalação dos respectivos dispensers, retirando-os da contratação pretendida ou acomodando-os em novos lotes”.*

Insubsistentes, a seu ver, as queixas relacionadas ao horário dos serviços e à obscuridade acerca do número de servidores municipais que executam o serviço de limpeza, bem como à cláusula de regularidade fiscal.

Avaliou ser necessária a retirada da *“exigência de habilitação técnica, à vista do baixo grau de complexidade dos serviços licitados, ou o aperfeiçoamento da justificativa¹ que a fundamenta, eliminando o caráter genérico e vago nela presente e indicando, de maneira explícita, as parcelas de*

maior relevância ou valor significativo do objeto, na forma do art. 67 da Lei 14.133/21”.

Entendeu, ademais, que *“devem ser preenchidos pela Administração Municipal os campos da “planilha de custos e formações de preços” (Anexo I-E) ou, por força do caput do art. 24 da Lei 14.133/21, justificado o sigilo imposto”.*

Consignou ser *“censurável a falta de indicação do volume ou capacidade do item “álcool em gel para limpeza”, em discrepância com os demais insumos contidos no Anexo I”.*

Considerou necessária a adequação de exigências de certidões criminais e de firma reconhecida e autenticação, conforme a Lei 13.726/2018 e a Lei 14.133/21.

De igual forma, sublinhou que o regime sancionatório deve ser modelado com base nas peculiaridades locais, explicitando condutas e sanções de forma precisa.

Acerca da certidão negativa de concordata, recuperação judicial e extrajudicial, mencionou que o edital deve deixar de requisitá-la, adequando-se ao que impõe o artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Por fim, destacou que, *“em função do valor estimado da contratação, isto é, acima da receita bruta máxima anual admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, o edital deve obediência ao art. 4º, § 1º, I, da Lei 14.133/21 e, com isso, abolir as prerrogativas conferidas às microempresas e empresas de pequeno porte”.*

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ** pretende a *“contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais,*

equipamentos, mão de obra, manutenção, instalação e operação de sistema de vigilância eletrônica para gravação e monitoramento remoto de imagens e alarme, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, mostram-se insubsistentes as queixas relacionadas à ausência de informações quanto à manutenção predial, tendo em vista que as atividades mencionadas no edital dizem respeito apenas à limpeza e higienização das unidades escolares, e à sobreposição do objeto, na medida em que o pregão eletrônico nº 13/2024 se refere à manutenção de áreas verdes, objeto distinto do que ora se examina.

2.3 De igual modo, não prevalece a queixa quanto à regularidade fiscal, pois a alínea “c” do item 5.5 do edital expressamente requer sua comprovação no âmbito municipal, o que, por óbvio, inclui os tributos incidentes sobre a prestação de serviços (ISS).

Há de se consignar, nesse aspecto, que o posicionamento desta Corte, que considero prevalecer com as disposições da Nova Lei de Licitações, tem se orientado no sentido de não haver ilegalidade na requisição genérica de prova de regularidade fiscal, nos moldes do que, inclusive, preceitua o artigo 68, inciso III, da Lei nº 14.133/21, cabendo à licitante demonstrar sua regularidade perante os tributos que incidam sobre a sua atividade.

2.4 No que tange à estimativa de preços, assim como o MPC, entendo não haver ilegalidade no uso isolado da pesquisa de preços com fornecedores, pois *“os parâmetros elencados no § 1º do art. 23 da Lei 14.133/21 poderão ser ‘adotados de forma combinada ou não’.*

Outrossim, como bem destacou o Órgão Ministerial, *“uma vez que não se tem notícias da edição de regulamento licitatório no âmbito do município de Guaratinguetá, poderá a Administração Municipal adotar a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, com base no disposto no art. 187 da Lei 14.133/21, e, assim, incluir no processo de contratação a motivação pelo não uso dos primeiros parâmetros elencados pela nova Lei de Licitações, bem como observar os critérios de validade da pesquisa estabelecidos no regulamento federal”*.

2.5 Igualmente, improcedentes as queixas direcionadas ao horário em que os serviços poderão ser executados e ao número de servidores municipais que executam o serviço, pois as informações pertinentes se encontram disciplinadas no edital. No mesmo sentido, observo que o Anexo I-D contém especificação suficiente sobre o álcool em gel, a ser fornecido em frasco usualmente encontrado no mercado, e seu histórico estimado de consumo.

2.6 Sobre a requisição de certidões de antecedentes criminais, acolho as considerações trazidas pelo MPC, no sentido de que *“a proteção especial a ser dada a crianças e adolescentes legitima o tratamento discriminatório criticado, conforme assentado pelo TST, no julgamento do incidente recursal que deu origem ao Tema Repetitivo 1, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, recordado pela defesa”*.

2.7 Não vislumbro a aventada obscuridade na Planilha de Composição de Custos, pois o criticado Módulo 5 se refere a insumos como uniformes, materiais e equipamentos de uso dos funcionários da contratada, sendo plausível que tais dispêndios sejam computados como “custo mensal por empregado”, eis que são gastos variáveis e podem ser diluídos ao longo do ajuste.

Outrossim, a vantajosidade financeira da contratação, tese apresentada na inicial, não está no custo unitário do uniforme, por exemplo, mas no montante a ser dispendido mensalmente pela Administração.

2.8 Acerca das sanções administrativas, nessa análise preliminar da matéria, própria do rito sumaríssimo, entendo que as cláusulas se encontram em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/21, não havendo como imputar à Administração a responsabilidade de predefinir todas as hipóteses suscetíveis de penalização. Ademais, o edital prevê que *“será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes”* (item 11.3).

2.9 Não obstante tais aspectos favoráveis, as queixas direcionadas à composição do objeto procedem parcialmente.

De um lado, não há elementos nos autos que confirmem ser vantajosa a divisão do objeto em regiões, como alega a Representante, de outro, as justificativas apresentadas pela Administração foram singelas quanto ao assunto. Todavia, considero não ser possível, nesta análise apriorística da matéria, reputar como ilegal a opção do administrador.

De toda forma, entendo pertinente a proposta do MPC para que a Administração reavalie *“se a licitação a ser realizada de forma concentrada assegura o ganho em escala em patamar superior aos custos operacionais na gestão de contratos diversos”*, consignando tais informações no Estudo Técnico Preliminar.

Por sua vez, a aglutinação de serviços de limpeza de próprios com a entrega de produtos de higiene, já foi reprovada por este Plenário, a exemplo do decidido nos autos dos TCs-017084.989.21-9 e 017101.989.21-8¹⁵:

“Concernente à aglutinação da prestação de serviços com a entrega de produtos de higiene para uso escolar, percebo que, de fato, houve

¹⁵ Sessão Plenária de 06-10-21. De minha relatoria.

a indevida reunião de itens passíveis de serem licitados de forma segregada.

Por óbvio, os materiais necessários para a execução dos serviços de limpeza, asseio e conservação, tais como saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, são inerentes ao serviço e não há como adquiri-los separadamente.

Todavia, produtos como papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido e os respectivos dispensers não são empregados nos serviços de limpeza, motivo pelo qual não reclamam que sejam fornecidos necessariamente pela mesma contratada, ou seja, podem ser objeto de outro certame ou outro lote desta mesma licitação.

Não ignoro que a contratação de uma única empresa para fornecer a totalidade dos serviços e produtos almejados no edital pode facilitar o controle e o acompanhamento da execução contratual, todavia, a Administração Pública não pode se descuidar da observância aos princípios da legalidade, economicidade e isonomia.

Desta forma, deve segregar a aquisição dos materiais de higiene em outro certame ou outro lote desta mesma licitação”.

Afora a necessidade de que seja apartada do edital a aquisição de materiais de higiene, o certame engloba, ainda, a limpeza de vidros externos, atividade executada com menor frequência e que impõe uso de equipamento específico, qual seja *“BALANCIN (manual ou mecânico, ou ainda, andaime), operado por funcionário habilitado para tal”* (item 9.1).

Nesse aspecto, entendo que tal cenário reclama, de fato, seja permitida a subcontratação desse serviço, garantindo que fornecedoras aptas a executar a atividade principal possam participar da disputa, ainda que tenham que relegar a terceiros os serviços menos frequentes.

2.10 Concernente à habilitação técnica, embora o edital acerte ao impor a demonstração de expertise correspondente a *“50% da prestação dos serviços a serem executados”*, falha ao deixar de estabelecer as parcelas de maior relevância sobre as quais incidirá a prova requisitada, em desrespeito ao artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/21.

2.11 Além disso, a Lei nº 14.133/21 expressamente veda sejam concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte os benefícios da

Lei Complementar nº 123/06 para *“item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte”*. No caso, a própria Administração reconheceu que o valor estimado ultrapassa o limite de receita bruta anual permitido para que tais entidades possam usufruir do tratamento diferenciado, propondo-se a adequar o edital à legislação em vigor.

2.12 Procedente, ainda, a crítica direcionada à cláusula que trata da participação de empresas em recuperação judicial, mas por motivos diversos daqueles consignados na inicial. Com efeito, a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ultrapassa o disposto no artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser excluída do edital.

2.13 Acerca da exigência de firma reconhecida e autenticação, assim como o MPC, entendo que o texto editalício deve ser amplamente revisado *“para que seja garantida a observância ao art. 3º, I e II, da Lei 13.726/2018 e ao art. 12, IV e V, da Lei 14.133/21, sendo excluída qualquer alusão a tais figuras”*.

2.14 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) segregar a aquisição dos materiais de higiene em outro certame;
- b) permitir a subcontratação do serviço de limpeza de vidros externos;
- c) estabelecer, para fins de habilitação técnica, as parcelas de maior relevância sobre as quais incidirá a prova requisitada;
- d) deixar de prever para as microempresas e empresas de pequeno porte os benefícios da Lei Complementar nº 123/06;

e) excluir a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial; e

f) deixar de impor exigência de firma reconhecida e autenticação.

Recomendo, outrossim, que a Administração reavalie “se a licitação a ser realizada de forma concentrada assegura o ganho em escala em patamar superior aos custos operacionais na gestão de contratos diversos”, consignando tais informações no Estudo Técnico Preliminar.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Autarquia deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO